

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 696/2531

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นางสาววัลภา จันทราทรกุล

จำเลย

นายณภดล เวชศาสตร์ ทนายจำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 202

ความว่า จำเลยมีความประสงค์ขอถอนฎีกา เนื่องจากจำเลยถูกควบคุมตัวไว้ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์เกินกว่ากำหนดโทษตามคำพิพากษาเป็นเวลาประมาณ 20 วันแล้ว ประกอบกับศาลอุทธรณ์มีคำสั่งเกี่ยวกับการหักวันขังจำขังจำเลยซึ่งถึงกำหนดนัดอ่านเช่นเดียวกับคำพิพากษาศาลฎีกา การถอนฎีกาดังกล่าวมีผลทำให้จำเลยมีระยะเวลาโต้แย้งคำสั่งศาลอุทธรณ์ในเรื่องเกี่ยวกับการหักวันจำขังให้ถึงที่สุดก่อนอันเป็นผลดีต่อจำเลย โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฯลฯ ลงโทษฐานออกเช็คสั่งจ่ายเงินจำนวน 200,000 บาท จำคุก 1 ปี เป็นกระหนาบที่หนึ่ง ลงโทษฐานออกเช็คสั่งจ่ายเงิน 100,000 บาท จำคุก 10 เดือน รวมจำคุก 1 ปี 10 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 11 เดือน ฯลฯ

จำเลยฎีกา (อันดับ 18,29)

ศาลฎีกาทำคำพิพากษาเสร็จและส่งไปศาลชั้นต้นเพื่อนัดคู่ความฟังแล้ว

ในวันนัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกา ทนายจำเลยยื่นคำร้องดังกล่าวโดยไม่ปรากฏ  
ในใบแต่งตั้งทนายให้มีอำนาจถอนฟ้อง แต่ศาลชั้นต้นได้สอบจำเลยแล้วจำเลยแถลง  
ยืนยันขอถอนฎีกา (อันดับ 41,5,42)

คำสั่ง

อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกา จำหน่ายคดีจากสารบบความ

\_\_\_\_\_

อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกา จำหน่ายคดีจากสารบบความ

(เสียง ตริวิมล-junท์ จันทรวงศ์-ปชา วรรณรมพินิจ)

\_\_\_\_\_

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

\_\_\_\_\_

แผนก

\_\_\_\_\_

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

\_\_\_\_\_

ต้น

\_\_\_\_\_

หมายเหตุ